

美乐家（中国）日用品有限公司

直销员管理政策

1. 适用对象

任何年满22周岁且具有完全民事行为能力的中国公民且符合《直销管理条例》规定条件的，都可以申请成为美乐家会员顾客或美乐家直销员，其行为均适用本政策声明。

2. 申请文件

申请成为美乐家直销员，应当填写申请表并签订相应合同。美乐家对以下原因造成的损失，或申请延迟，或订单的延误不承担任何责任：

- (1) 申请人提交的申请表、合同、订单或者其他文件存在错误；
- (2) 因传真或者邮件发送中出现的错误或者延迟；
- (3) 美乐家未收到文件；
- (4) 申请表、合同、订单或其他文件字迹模糊或者信息资料填写不全；
- (5) 因通讯线路繁忙，申请人无法与美乐家取得联系；
- (6) 美乐家会在申请被接受当月处理订单及入会申请。

每名美乐家直销员必须提供有效的手机号码，但每名直销员仅限使用一个手机号码。

美乐家直销员有义务审核其推荐及服务顾客之申请文件。若顾客之申请文件存在伪造、变造或其他不真实情形的，则推荐其之直销员承担同等责任。

3. 订货

美乐家鼓励会员顾客/直销员在每个自然月月初订货，所有当月递交至美乐家的订单均将记入该会员顾客所属直销员当月之业绩。

为便于产品订购，当月订货开始于每月第一个工作日的早晨9：30，截止至每月的最后一个工作日的下午6：00。

美乐家会员顾客可以通过电话、邮寄、传真或亲临各健康生活馆的方式下达订单。所有电话、邮寄及传真订货的付款方式必须为借记卡或银行转账；会员顾客使用信用卡付账时，须提供卡号和有效期。美乐家不接受支票付款，所有订单均为款到发货。美乐家收到购货订单通常会在48小时之内处理完毕，送货方式为普通快递，预计在3至10个工作日内送达。当月最后一周下的订单可能会因为月底订货量过大而被延误。

4. 美乐家退换货政策

美乐家顾客自购买直销产品之日起30日内，产品未开封的，可以凭美乐家开具的发票或者售货凭证向美乐家及其分支机构、所在地的服务网点或者推销产品的直销员办理换货和退货；美乐家及其分支机构、所在地的服务网点和直销员应当自顾客提出换货或者退货要求之日起7日内，按照发票或者售货凭证标明的价款办理换货和退货。

直销员自购买直销产品之日起30日内，产品未开封的，可以凭美乐家开具的发票或者售货凭证向美乐家及其分支机构或者所在地的服务网点办理换货和退货；美乐家及其分支机构和所在地的服务网点应当自直销员提出换货或者退货要求之日起7日内，按照发票或者售货凭证标明的价款办理换货和退货。

不属于前两款规定情形，美乐家顾客、直销员要求换货和退货的，美乐家及其分支机构、所在地的服务网点和直销员应当依照有关法律法规的规定或者合同的约定，办理换货和退货。

美乐家直销员的报酬来自向最终消费者销售的产品金额。在其顾客发生退货当月，退货产品产生的报酬将从所属直销员当月的报酬中扣除。

5. 协议取消

美乐家直销员有权在任何时间，以任何理由解除直销员推销合同，退出美乐家事业，但必须向美乐家公司递交一份书面通知，签署本人姓名、地址、会员编号及退出理由（以帮助美乐家提高顾客服务质量）。每个月25号前收到的书面通知将在本月生效，25号以后收到将在次月生效。美乐家将退还账户余额。

美乐家直销员可亲临或将书面通知邮寄至美乐家（中国）日用品有限公司或美乐家各生活馆/分支机构办公室。

所有美乐家事业直销员预先购买的产品、原料，必须退还至美乐家并符合美乐家退换货政策才能接受退款。美乐家将会扣除直销员当初在购买该产品时所享有的所有的报酬。

6. 错误或问题之处理

美乐家会员顾客/直销员如发现订单、报酬或扣款有任何错误或问题，应立即通知美乐家，美乐家将在收到通知后30日内更正错误。任何错误、遗漏或问题未在30日内通知美乐家，美乐家不承担任何责任。

7. 个人与夫妻资格

美乐家会员顾客/直销员未经美乐家书面许可，不得同时拥有一个以上的会员顾客/直销员资格。已婚夫妻依照美乐家政策，将被共同视为单一的会员顾客/直销员。夫妻双方有一方拥有会员顾客/直销员资格，另一方则不能再拥有另一个会员顾客/直销员资格。

如果夫妻双方拥有一个美乐家会员顾客/直销员资格，则任何一方无权再拥有一个单独的会员顾客/直销员资格，但两个各自拥有会员顾客/直销员资格的会员结婚，他们可以各自保留自己各自的资格；但任何一方不得协助另一方从事美乐家事业。

夫妻离婚以后6个月内，未保留顾客/直销员资格的会员，不可以申请成为美乐家会员。

8. 直系亲属行为

任何美乐家直销员直系亲属从事的行为，若由该直销员实施将违反美乐家政策或直销员推销合同中的任何条款，该行为都将被视为该直销员违反美乐家的政策或规定。

9. 禁止拉拢和利益冲突

- (1) 直销员在直销员推销合同存续期间或解除或终止之后的12个月内，不得以任何理由从事以下行为：
 - a) 以直接、间接或通过第三方的方式从事其他与美乐家具有竞争关系的事业或者向该事业提供任何服务。
 - b) 以直接、间接或通过第三方的方式招募美乐家顾客或其他直销员从事其他与美乐家具有竞争关系的事业或者向该事业提供任何服务。
 - c) 向任何美乐家会员顾客介绍或协助介绍其他事业，或以明示或暗示之方式鼓励任何美乐家会员顾客参加其他事业。即使直销员不知道被招募之人是否为美乐家会员顾客，亦违反本项政策，因为他们有责任先行确定被招募之人是否为美乐家会员顾客。
 - d) 制作任何性质之文宣、录音带或推广材料（包括但不限于网站和电子邮件）供直销员或第三人用以招募美乐家会员顾客参加其他事业。
 - e) 向美乐家会员顾客销售、承诺销售或推销任何竞争产品或服务。
 - f) 在提供美乐家产品、服务、事业机会时，或在任何美乐家会议、研讨会、新产品发布会、大会或其他活动场合，提供非美乐家产品、服务或事业机会。
 - g) 以上所称“招募”是指 i) 试图招募、征召、招揽个人或者单位加入某一事业、项目或者组织；或者 ii) 试图促成、影响或者鼓励个人或者单位参加某一事业、项目或者组织；iii) 介绍、参加介绍或协助介绍某一事业、项目、组织或者其产品。该等可被通过个人联系直接实施或者通过第三方间接实施的意图亦构成“招募”。
- (2) 直销员违反本政策声明 9(1)之任一规定，在违反行为发生之日即视同直销员自动终止及解除直销员推销合同，并丧失该直销员在违反行为发生当月及之后取得一切报酬的权利。如在违反行为发生之日后，美乐家仍支付报酬和其他利益的，该直销员应当向美乐家返还违反行为发生当月及之后的所有报酬和其他利益。美乐家有权向违反本政策声明 9(1)的直销员主张并获取赔偿，包括直接和间接损失。
- (3) 除美乐家有权要求返还上述报酬、利益和赔偿上述损失之外，如果直销员违反本政策声明 9(1)之规定，美乐家和任何因此违规行为遭受不利财务影响的会员顾

客或直销员有权要求其返还直接或间接获得和/或可期待获得、基于此产生的、或者与违反本政策声明相关联的一切利润、报酬或其他利益。

- (4) 美乐家公司严格禁止直销员抢夺其他直销员的会员顾客之不正当竞争行为，或任意更换会员顾客的直销员之不正当竞争行为。任何美乐家直销员不得以直接或间接方式招募或鼓励其他美乐家既有之会员顾客，使用其他与原取得会员资格时不同的名义或身份重新取得该资格，以达到抢夺会员顾客之目的。
- (5) 直销员违反本政策声明 9(4) 之规定，擅自抢夺其他直销员的会员顾客的，除非原直销员存在美乐家认定的严重过错，否则该直销员及所涉会员顾客应当归还原直销员。
- (6) 直销员教唆他人违犯本政策声明 9(4) 之规定的，美乐家有权予扣除报酬或者解除直销员推销合同。
- (7) 违反本条规定将给美乐家或其他直销员、事业代表的事业带来特别的伤害，因此，直销员在获悉相关违规信息后必须立即向美乐家进行举报。直销员知晓此类信息但不及时报告给美乐家同样构成违规行为。举报违反本条规定的举报人姓名将受到保密。

10. 美乐家专属信息与商业秘密

美乐家直销员承认因履行直销员推销合同从而获得美乐家月度商业报表中的所有信息均属美乐家公司之资产及专属资料与商业秘密，包括其他事业代表、直销员和会员顾客之姓名（名称）、地址和电话号码，以及该直销员在以任何方式经营美乐家事业或者参加美乐家相关活动时得知的其他事业代表、直销员和会员顾客的识别信息。美乐家直销员同意，不向任何第三方透露该信息（但向已经是或可能成为美乐家事业代表、直销员或会员顾客披露，以推广美乐家产品的不在此限），亦不会在任何时候使用该信息用于推广其他品牌的产品，无论是在直销员推销合同存续期间或之后。美乐家直销员承认，该专有信息因其特性而使之具有独特性，且若违反本条规定的披露和使用将会对美乐家事业及其他事业代表、直销员之事业造成无法弥补之损失。因此，美乐家及其事业代表、直销员有权通过法律渠道以防止他人违反本条规定。如果必须选择诉讼或仲裁以取得赔偿时，胜诉方有权获得包括律师费及其他相关费用在内的损害赔偿。

11. 禁止过度购买

美乐家直销事业是建立在向终端顾客销售产品之上的。每个顾客每月购买金额超过人民币1500元的，超过部分将不被作为报酬计算的基数。如果直销员个人或通过第三方，单纯为了获得报酬的目的，进行过度购买，属于欺诈行为。

12. 禁止店铺或互联网销售

美乐家强烈支持以家庭为基础的消费和亲自产品推荐。为保持公平标准，直销员不得在实体店或者互联网展示和销售美乐家产品。美乐家产品展示给公众时必须雅观和专业。

13. 媒体政策

美乐家的政策是指定一位发言人处理所有来自媒体之询问，以及维持媒体之关系。因此，直销员不得以任何理由和媒体讨论美乐家事业，亦不得作为美乐家发言人，擅自和媒体谈论美乐家、美乐家报酬方案、产品或服务。向媒体提供任何信息，不论该信息是否正面或负面，是否正确或不正确，均属违反本项政策。来自任何媒体（无论是电台、电视、平面媒体还是电子媒体，包括互联网等）之询问均应交由美乐家处理。

14. 报酬核对

直销员应当及时与美乐家核对每月应得之报酬，书面确认报酬金额。

美乐家在每个月15日(支付日)将直销员上一个月该得之报酬直接汇入该直销员指定之银行帐户；若支付日是周末或假日的，则在下一个工作日支付。每月报酬自支付日起180天内仍未被直销员核对的，美乐家将不再支付该笔报酬。

15. 代人购买美乐家产品

在未获得顾客之明确书面授权以及同意归还其代垫购货金额前，美乐家直销员不得替他人订购产品或支付其费用。

16. 国际市场限制

直销员不得在中国大陆以外地区销售、给予、转让、进口、出口或者分销美乐家产品或者辅销品，也不得向其明知或者应知向中国大陆以外地区出口产品的个人或者单位提供产品。

17. 商标、服务标记及商号之限制

直销员不得使用、复制或传播美乐家之商号、标志、或者除了随美乐家印发及提供之印刷品使用或者传播的以及随美乐家制作或者授权的信纸或名片使用以外的商标或服务标记。此项包括但不限于特定造型的 Mela 和 Mel、“Melaleuca”一词、“美乐家”一词、叶子和水滴标志，以及表明美乐家提供之产品或服务的所有标记或图口号。

18. 直销员工作室/培训室规定

- (1) 直销员必须将其工作室提前报备至美乐家，报备信息包括不限于负责人、地址、联系方式、工作室照片；
- (2) 直销员为展示、试验、示范美乐家产品而设立、使用工作室，并须为其取得工商营业执照；
- (3) 直销员不得以任何理由利用工作室从事任何违法违规活动，不得在工作室谈论、存储、展示、记录非美乐家（中国）提供的宣传材料，包括国外美乐家之特惠顾

客方案、报酬制度、产品或服务，无论该材料是否正面或负面，是否正确或不正确；

- (4) 未经美乐家允许并经政府部门批准，直销员不得以任何形式举办与美乐家经营业务相关的会议或培训活动；
- (5) 直销员在工作室从事产品讲解示范的顾客超过10人的，必须事先报请美乐家备案；
- (6) 未经美乐家允许，直销员不得在工作室印刷、使用、张贴任何带有美乐家的商标、商号、标识、域名相同或近似文字、图案及其组合的资料；
- (7) 直销员不得在工作室从事同美乐家有同类经营模式、有竞争关系的产品或服务的事业之活动；
- (8) 直销员不得利用工作室，对美乐家产品之用途、性能、功效、用法、用量等作夸大失实的推介，严禁欺骗、误导顾客或强行推广美乐家产品；
- (9) 直销员违反本条规定的，美乐家有权按照本政策声明予以处理；
- (10) 直销员使用美乐家培训室的规定，参照本条适用。

19. 直销员分享

- (1) 分享美乐家产品的，直销员必须提前15天向美乐家申请，经同意后方可进行。
- (2) 直销员分享美乐家产品时，不得使用非美乐家（中国）提供任何形式的宣传资料，不得宣讲非美乐家（中国）之任何制度。
- (3) 直销员分享产品，不得扰乱正常之社会秩序，不得影响第三方正常社会活动。

20. 广告、互联网使用和资料销售的规则

- (1) 直销员不得：
 - a) 制作、发行、出售、使用、陈列或者散布涉及美乐家及其产品、服务、报酬制度或事业机会之文件、录音、录影、互联网网页、电话广告信息、互联网公告栏信息、群发电子邮件信息（包括自动回复信息）、专题或其他平面、音频、视频、电子媒体或者社交网站，除非经美乐家根据本政策声明和美乐家互联网使用指南特别许可，或者由美乐家制作并提供。
 - b) 复制任何美乐家制作的资料，除非经美乐家根据本政策声明特别许可。
 - c) 在任何通知、陈列、广告或推介，包括但不限于报纸、杂志、电台、电视、或互联网、电子邮件广告、或电话、互联网或其他通讯名录中使用美乐家之名称或标志、美乐家产品或服务之名称或标志。
 - d) 未经美乐家明确的在先书面批准，在地方性展会、手工艺品展会、商业展会、贸易展览、跳蚤市场或任何类似的活动，包括使用展台，陈列、宣传、推介美乐家产品、服务或事业机会。
 - e) 对美乐家产品分享活动进行收费，除非该收费确有必要偿付活动已产生的实际支出并以此为限。
- (2) 美乐家有绝对的酌定权要求关闭任何与美乐家有关的网站，要求终止使用任何与美乐家相关的电子邮件信息。若直销员未能遵守本条任何规定，都将可能导致扣除报酬或解除直销员推销合同的结果。

21. 收入陈述

直销员不得就其自身或他人在美乐家所取得的报酬作任何虚假的、引人误解的或不准确的陈述。

22. 产品陈述及保证

直销员不得在美乐家官方资料所作产品陈述之外作任何产品陈述，包括减肥或保健的陈述或产品保证。直销员不得发表或者散布美乐家官方资料陈述以外的关于使用美乐家产品的信息。直销员不得利用美乐家在中国大陆以外国家地区使用的官方资料在中国大陆做产品陈述或者推介美乐家产品。

23. 合乎道德的服务实践

(1) 直销员应当：

- a) 表现出专业、有礼貌并且体贴之态度；
- b) 真挚并诚实地推荐美乐家产品，并以美乐家的“客户满意保证”为荣；
- c) 仅依据美乐家官方资料中所载描述美乐家报酬制度；
- d) 熟悉美乐家所指定的销售技巧、报酬制度和政策声明，以及其他资料；
- e) 根据美乐家官方资料所载展示美乐家事业机会；以及

(2) 直销员不应当：

- a) 从事任何欺诈的、违法的或者有违道德的商业行为；
- b) 从事强制销售行为；
- c) 介绍未成年人或者无/限制民事行为能力人签署顾客会员协议；
- d) 未经明示许可，为其他客户购买美乐家产品；
- e) 以任何方式诽谤、诋毁、损害名誉、辱骂、公开侮辱或威胁美乐家与美乐家员工；
- f) 在任何美乐家会议、研讨会、新产品发布会、大会或其他活动场合进行斗殴、捣乱或破坏秩序；或者
- g) 寻求任何方式违反或者规避美乐家的政策。

(3) 此外，任何直销员不得直接或间接参与、从事下列任何行为：

- a) 将美乐家发放的服务费另行分配给其他直销员或事业代表或顾客；
- b) 为扩大市场或获得服务费，向顾客（包括潜在顾客）提供金钱、任何形式的财务补助、或其他非法服务(包括但不限于提供免费的美乐家产品、礼品、股票、基金、免费旅游、商业性赞助、虚假捐赠及其他任何形式的金钱等价物等)；或
- c) 以不正当方式经营发展美乐家事业，包括但不限于：投机获利、使用虚假账户向直销员或事业代表或顾客提供任何形式的财务补助（包括但不限于任何形式的金钱等价物）

24. 直销员并非公司代表人

直销员并非美乐家的公司代表人，不得以美乐家的名义或为美乐家产生任何债务、费用或义务，或者为美乐家设定任何协议或合同项下义务。

25. 处分措施

本政策声明下的所有政策、直销员推销合同及附件的所有条款，以及由美乐家与直销员签署的所有其他协议，均系美乐家与直销员之间合意的实质性条款。

直销员违反上述协议和政策任何条款的行为，或者直销员的任何违法、欺诈的、虚假的或者不道德行为，依据美乐家的裁量，可能导致以下一项或者多项处分措施：

- (1) 出具书面警告信；
- (2) 处以罚金，可能立即扣除，也可能从以后的报酬中扣除；
- (3) 中止直销员推销合同一月或数月；
- (4) 终止直销员推销合同；或者
- (5) 本政策声明下的政策、直销员推销合同及附件的条款，以及由美乐家与直销员签署的所有其他协议中明确规定的其他措施。

在美乐家针对直销员的违规行为进行调查期间，美乐家有权冻结该直销员的所有报酬。如果直销员的直销员推销合同基于前述违规调查的结果而终止，该直销员无权取得在调查期间被美乐家冻结的报酬。

26. 报酬制度、政策声明、推销合同条款修订权

美乐家有权根据其需要或法律政策之规定，不定期单方修订报酬制度、本政策声明、直销员推销合同条款以及其他任何美乐家与直销员间所签订任何协议之条款。美乐家将此修订在其官网上公布，直销员自公布之日起 3 个工作日内以书面形式通知美乐家，明确表示不同意该等修订。该等通知将被视作直销员向美乐家提出解除直销员推销合同的请求，美乐家有权基于此解除直销员推销合同以及其他任何美乐家与直销员间所签订任何协议。直销员的不通知、不符合约定形式的通知或者逾期通知都将被视作直销员对此修订予以充分理解、接受并自愿遵守。继续美乐家事业或者接受美乐家的报酬，将被视为该直销员接受该修订。